



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001992 2025



Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025792199, que contiene el Memorando N° 695-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°057-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2807-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N° 1548-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0147-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00196-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Seis (46) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001992 2025



Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2807-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 23 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 21 de fecha 31 de octubre del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1548-2025 GRSM/DRE de fecha 07 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 00021, de fecha 18 de enero de 2024, **autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 31 de octubre de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00196-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 057-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 01 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024,

Que, con Memorándum N° 695-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00196-2017-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN**, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024,



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001992 2025

Que, la demandante **MARIA FRANCISCA CABALLERO**

GENOVEZ, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° **00196-2017-0-2209-JM-CI-01**, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 07 de fecha 7 de agosto del 2019, por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta la accionante, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, Declara **LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 002189-2016-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 04 de octubre de 2016 y en la Resolución Directoral Regional N° 2803-2016-GRSM/DRE de fecha 21 de noviembre de 2016, en el extremo que declara infundada la pretensión de la accionante; **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integral o Total del accionante. Asimismo: **RECONOZCASE** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 20 de enero 2020, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 07 de fecha 7 de agosto del 2019, mediante la cual declara Fundada la demanda de **MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ**; **ORDENARON** que la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa. otorgando a la demandante María Francisca Caballero Genovés, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra. **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el séptimo y octavo considerando de la presente resolución. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso.

Con Resolución N° 19 de fecha 14 de octubre del 2024, corre traslado a las partes el Informe pericial N° **347-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 4 de octubre del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del administrado **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES** el pago de devengados por un monto de **Once Mil Ocho con 51/100 soles (S/ 11,008.51)** e Intereses Legales la suma de **(Seis Mil Ochocientos Cuarenta con 45/100 soles (S/ 6,840.45))** haciendo un total de **Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 96/100 soles (S/ 17,848.96)**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000019922025



Que, con Resolución Directoral N° 000021-2024, de fecha 18 de enero de 2024, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 69/100 soles (S/ 2,394.69)**;

Con Resolución N° 21 de fecha 31 de octubre del 2024, el juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° 0021-2024 de fecha 18 de enero del 2024, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ** identificado con **DNI N° 01017697** recaídos en el expediente judicial N° 196-2017-0-2209-JM-C1-01, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o íntegra por el periodo comprendido desde el 16



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001992 2025



de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012, por un monto Once Mil Ocho con 51/100 soles (S/ 11,008.51) e Intereses Legales la suma de (Seis Mil Ochocientos Cuarenta con 45/100 soles (S/ 6,840.45) haciendo un total de Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 96/100 soles (S/ 17,848.96), ello en observancia del análisis conteniendo en el Informe Pericial N° 347-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ	01017697	N° 016-2025792199	N° 00196-2017-0-2209-JM-CI-01	S/ 11,008.51	S/ 6,840.45	S/ 17,848.96

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00021-2021 de fecha 18 de enero del 2024 reconocido a favor de **MARIA FRANCISCA CABALLERO GENOVEZ**, en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

